

Resumo Estruturado: Controle da Administração Pública

1. Conceito e Finalidade do Controle

- **Definição Geral:** O controle da Administração Pública consiste no conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de Poder.
 - **Objetivo:** Garantir a conformidade da atuação administrativa com os princípios e regras do ordenamento jurídico, abrangendo a verificação da **legalidade**, **legitimidade**, **eficiência**, **eficácia** e **efetividade** dos atos e gestões públicas.
 - **Abrangência:** Atinge os órgãos da Administração Direta e as entidades da Administração Indireta de todos os Poderes no exercício de funções administrativas.
-

2. Classificações do Controle

A. Quanto ao Fundamento ou Amplitude

- **Hierárquico:** Resulta do escalonamento vertical e da subordinação entre órgãos e agentes. É um controle pleno e ilimitado que independe de previsão legal específica.
- **Finalístico (Tutela ou Supervisão Ministerial):** Exercido pela Administração Direta sobre as entidades da Administração Indireta (descentralizadas). Não há hierarquia ou subordinação, mas sim **vinculação**, sendo um controle restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

B. Quanto à Origem ou Posicionamento do Órgão

- **Interno:** Realizado pelo próprio Poder ou entidade responsável pelo ato.
- **Externo:** Exercido por um Poder sobre as atividades praticadas por outro Poder ou por órgãos constitucionais independentes.
- **Popular:** Efetuado pela sociedade civil e pelos cidadãos para fiscalizar a gestão pública.

C. Quanto ao Órgão que o Exerce

- **Administrativo:** Exercido pelo Poder Executivo e pelos demais Poderes no desempenho da função administrativa.
- **Legislativo (Parlamentar):** Exercido pelo Poder Legislativo no âmbito de sua função típica de fiscalização. Divide-se em **direto** (realizado pelo Congresso

Nacional/Casas Legislativas) e **indireto** (realizado com o auxílio do Tribunal de Contas).

- **Judicial (Jurisdicional):** Exercido pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos da Administração Pública.

D. Quanto ao Momento de Realização

- **Prévio (Preventivo ou A Priori):** Efetuado antes do início ou da conclusão do ato, funcionando como condição para sua validade ou eficácia.
- **Concomitante:** Realizado no decorrer do processo de formação do ato ou do acompanhamento da execução da atividade administrativa.
- **Posterior (Subsequente, Corretivo ou A Posteriori):** Efetuado após a conclusão e operatividade do ato, visando a homologá-lo, corrigi-lo, anulá-lo ou dar-lhe eficácia.

E. Quanto ao Aspecto Controlado

- **De Legalidade ou Legitimidade:** Analisa a conformidade do ato administrativo com as leis e com os princípios constitucionais e infraconstitucionais.
- **De Mérito:** Avalia os aspectos de **conveniência, oportunidade, eficiência** e os resultados do ato.

F. Quanto à Natureza da Fiscalização (Art. 70, CF)

A fiscalização da gestão pública abrange as áreas **contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial**, analisando critérios de legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas.

3. Controle Administrativo

- **Fundamento:** Baseia-se precipuamente no **poder-dever de autotutela**.
- **Súmula 473 do STF:** A Administração pode **anular** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais (controle de legalidade), ou **revogá-los**, por motivo de conveniência ou oportunidade (controle de mérito), respeitados os direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial.
- **Iniciativa:** Pode ser instaurado **de ofício** (por iniciativa da própria Administração) ou mediante **provocação** do interessado.
- **Instrumentos de Provocação (Recursos Administrativos em Sentido Amplo):**
 - **Reclamação Administrativa:** Manifestação de inconformismo contra ato que afete direito ou interesse legítimo do administrado.
 - **Representação:** Denúncia de irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública.
 - **Pedido de Reconsideração:** Solicitação de reexame enviada à mesma autoridade que praticou o ato impugnado.
 - **Recurso Hierárquico Próprio:** Dirigido à autoridade superior em linha direta de hierarquia dentro da mesma estrutura.

- **Recurso Hierárquico Impróprio:** Dirigido a órgão ou autoridade sem subordinação hierárquica direta, exigindo previsão legal expressa (ex.: supervisão ministerial).
 - **Revisão Processual:** Reexame do processo disciplinar diante de novos fatos ou circunstâncias.
-

4. Controle Legislativo (Parlamentar)

A. Controle Parlamentar Direto (Político)

Exercido diretamente pelo Congresso Nacional e suas Casas Legislativas:

- **Sustação de Atos Normativos:** Competência exclusiva para sustar atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (art. 49, V, CF).
- **Julgamento das Contas do Chefe do Executivo:** Julgamento político das contas anuais prestadas pelo Presidente da República, após parecer prévio do TCU (art. 49, IX, CF).
- **Sustação de Contratos Administrativos:** Prerrogativa direta do Congresso Nacional caso o órgão responsável não adote as medidas corretivas indicadas pelo TCU (art. 71, § 1º, CF).
- **Convocação de Autoridades:** Prerrogativa das Casas ou Comissões para convocar Ministros de Estado para prestar informações.

B. Controle Parlamentar Indireto (Atuação do Tribunal de Contas)

O Tribunal de Contas da União (TCU) é um **órgão administrativo autônomo** que presta auxílio técnico ao Congresso Nacional no exercício do controle externo:

- **Julgamento de Contas:** Compete ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos da Administração Direta e Indireta (incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista).
 - **Parecer Prévio:** Emissão de parecer opinativo sobre as contas anuais do Chefe do Poder Executivo (as quais são julgadas pelo Legislativo).
 - **Apreciação de Atos de Pessoal:** Exame da legalidade de admissões de pessoal e de concessões de aposentadorias, reformas e pensões (excetuadas as nomeações para cargos em comissão).
 - **Fiscalização e Sanções:** Realização de auditorias e inspeções, além de aplicação de multas e imputação de débitos, cujas decisões possuem eficácia de título executivo.
 - **Natureza Jurisdicional de Contas:** O termo "julgamento" refere-se à jurisdição administrativa de contas, mas **não produz coisa julgada material**, podendo ser revisto pelo Poder Judiciário sob o aspecto da legalidade.
 - **Princípio da Simetria:** As regras do TCU aplicam-se obrigatoriamente aos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 75, CF).
-

5. Controle Judicial (Jurisdicional)

- **Sistema de Unicidade de Jurisdição (Sistema Inglês):** No Brasil, somente o Poder Judiciário produz decisões com força de coisa julgada material e definitividade jurisdicional.
- **Alcance:** Exclusivamente controle de **legalidade e legitimidade**.
- **Limites:**
 - O Judiciário **não pode analisar o mérito administrativo** (conveniência e oportunidade) nem revogar atos administrativos.
 - O controle incide tanto em atos vinculados quanto em discricionários para verificar o enquadramento na lei e a observância de princípios como moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.
 - Não cabe ao juiz substituir a vontade do administrador público, especialmente na definição de políticas públicas e escolhas discricionárias.
- **Iniciativa:** Depende obrigatoriamente de **provocação** do interessado (não age de ofício).
- **Principais Instrumentos Processuais:**
 - **Mandado de Segurança:** Para proteger direito líquido e certo não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*.
 - **Ação Popular:** Ajuizada por qualquer cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
 - **Ação Civil Pública:** Voltada à proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos.
 - **Ação de Improbidade Administrativa:** Para punir condutas que importem enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou atentado contra os princípios da Administração Pública.
 - **Habeas Data:** Para assegurar o conhecimento ou retificação de informações relativas à pessoa do impetrante constantes de bancos de dados governamentais ou de caráter público.

Se desejar aprofundar algum desses tópicos específicos, como o detalhamento dos recursos administrativos ou a análise jurisprudencial das competências dos Tribunais de Contas, posso complementar este resumo!